

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5009696-29.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grando

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 6ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE NITERÓI

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAIS. DEMANDA ENVOLVENDO IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA FEDERAL ESPECIALIZADA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do conflito e declarar competente o juízo suscitado (1ª Vara Federal de Niterói), na forma da fundamentação supra. Após o trânsito em julgado, comunique-se aos juízos envolvidos e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5009696-29.2025.4.02.5101

510015464118 .V4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5009696-29.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grando

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 6ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE NITERÓI

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo Substituto da 6ª Vara Federal de São João de Meriti [evento 11, DESPADEC1, autos de origem], após declínio de competência pelo d. Juízo da 1ª Vara Federal de Niterói [evento 5, DESPADEC1, autos de origem].

A demanda originária tem como causa de pedir a implantação de Auxílio por Incapacidade Temporária (antigo Auxílio Doença) não apreciado pelo INSS após requerimento administrativo apresentado em 10 de outubro de 2024, bem como a condenação da autarquia ao pagamento de compensação por danos morais e de indenização por danos materiais, conforme se extrai na inicial apresentada [evento 1, PET2].

Ao fim, ventila os seguintes pedidos:

"Diante do exposto, requer:

a) A concessão da tutela de urgência para determinar que o INSS implante o benefício de auxílio-doença no prazo de 5 (cinco) dias, já liberando o valor referente aos meses em atraso, sob pena de multa diária, com a posterior confirmação da tutela;

(...)

c) A condenação do INSS à concessão do benefício de auxílio-doença, com opagamento das parcelas vencidas desde 07 de outubro de 2024, acrescidas de correção monetária e juros de mora;

d) A condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 20.000,00 com correção monetária e juros de mora, diante do sofrimento psicológico e da vulnerabilidade gerados ao Autor pela omissão do Réu;

e) A condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R\$ 5.956,71, com a devida aplicação de correção monetária e juros de mora;"

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Primeiramente, insta mencionar que cabe às Turmas Recursais processar e julgar os conflitos de competência instaurados entre juízes federais no exercício de competência atrelada ao rito sumaríssimo, na forma do art. 4º, VII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Rio de Janeiro (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).

Art. 4º Compete a cada Turma Recursal processar e julgar:

(...)

VII- os conflitos de competência entre juízes federais dos Juizados Especiais Federais da respectiva Seção Judiciária;

No caso sob análise, a demanda foi originalmente distribuída ao d. Juízo da 1ª Vara Federal de Niterói, de competência especializada em matéria previdenciária, que declinou da competência por entender que a matéria debatida se insere em tema administrativo, não se adequando à previsão do artigo 8º, §2º, da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055.

A mencionada resolução dispõe, entre outras coisas, sobre a competência em razão da matéria dos juizados especiais federais e assim delimita a competência especializada em matéria previdenciária:

Art. 8º (...) §2º A matéria previdenciária abrange os benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aqueles previstos na Lei nº 8.742/1993 (LOAS).

A decisão de declínio de competência proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Federal de Niterói faz referência a precedente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos 5006246-89.2024.4.02.0000, que destaco a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TURMA DE direito administrativo x turma de direito previdenciário. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDÊNCIA SOCIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da definição da competência para processar e julgar remessa necessária de sentença proferida em sede de mandado de segurança, no qual pretende o impetrante a condenação do Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a concluir processo administrativo em que requereu a Emissão de Pagamento não Recebido.

*2. Com efeito, tratando o mandado de segurança e, conseqüentemente, a sentença unicamente acerca da **razoabilidade do prazo para análise de requerimento administrativo referente a benefício previdenciário/assistencial, não há que se falar em competência da Turma Especializada em matéria Previdenciária.***

3. Conflito de competência conhecido para declarar competente a Turma Especializada em matéria Administrativa.

(Petição Cível (Órgão Especial) Nº 5006246-89.2024.4.02.0000/RJ - RELATOR: Desembargador Federal FLAVIO OLIVEIRA LUCAS - REQUERENTE: 10A. TURMA ESPECIALIZADA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO - REQUERIDO: Órgão Especial do TRF da 2ª Região) (grifou-se)

A seu turno, o d. Juízo Substituto da 6ª Vara Federal de São João de Meriti suscita conflito negativo de competência, pontuando que "*(...) a causa é de natureza previdenciária/assistencial, falece a este juízo competência para conhecê-la*" [evento 11, DESPADEC1, autos de origem].

Com razão o juízo suscitante.

A objetividade da peça inicial dos autos de origem torna fácil a identificação da causa de pedir. A parte autora destaca expressamente que "*(...) protocolou pedido administrativo de auxílio-doença junto ao INSS em 10 de outubro de 20204, mas, transcorrido dois meses, seu requerimento sequer foi analisado, deixando-o desamparado e sem qualquer fonte de renda para sustentar a si e sua companheira, que é sua dependente financeira*".

Não se trata, flagrantemente, de debate pertinente ao direito à razoável duração do processo, como pretende o juízo suscitado, mas à efetiva implementação do benefício.

Para afastar qualquer dúvida, o autor dedica item da inicial a discorrer sobre os requisitos para acesso ao Auxílio por Incapacidade Temporária e pede, ao final, a sua implementação.

Como se nota, a causa de pedir versa sobre a implantação de benefício previdenciário com previsão no art. 201 da CRFB, o que insere a demanda na previsão do art. 8º, §2º, da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055.

Ante o exposto, **VOTO por conhecer do conflito e declarar competente o juízo suscitado (1ª Vara Federal de Niterói)**, na forma da fundamentação supra. Após o trânsito em julgado, comunique-se aos juízos envolvidos e dê-se baixa.

5009696-29.2025.4.02.5101

510015464117 .V4